主題精選：信託關係 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 信託關係消滅
發布日期: 2019-05-30
內文
各位同學好
地政士考試將於本週上場各位同學加油，今日專欄為各位補充一下信託法概要之重點如下：
委託人甲將其名下土地信託給丙，請問信託關係何時消滅？又誰得以終止信託？倘若丙今日不
幸死亡，試問該信託關係如何？
• (一) 信託關係，因信託行為所定事由發生，或因信託目的已完成或不能完成而消滅
1. 信託行為所定事由發生：如委託人甲與受託人丙約定，於受益人丁滿20歲時，即移轉該信
託不動產予丁，今丁確實滿20歲時，即屬信託行為所定事由發生，其信託關係消滅。
2. 信託目的已完成或不能完成：
3. 信託目的已完成：如甲丙約定信託目的為管理處分（出售）信託土地及建物所有權，今受
託人依該目的完成信託財產之出售，而該信託關係消滅。
4. 信託目的不能完成：如信託財產被徵收、信託房屋被燒毀，或受益人拋棄受益權。
• (二) 終止信託之情形應分述如下：
1. 自益信託：信託利益全部由委託人甲享有者，委託人甲或其繼承人得隨時終止信託。
2. 他益信託：信託利益非由委託人全部享有者，除信託行為另有訂定外，委託人甲及受益人
得隨時共同終止信託。
• (三) 丙今日不幸死亡，依據信託法之規定，受託
人之任務，因受託人死亡而終了。除信託行為另有

訂定外，委託人得指定新受託人，如不能或不為指
定者，法院得因利害關係人或檢察官之聲請選任新
受託人，並為必要之處分。亦即此時信託關係仍持
續存在，係因信託財產具有獨立性，而只生受託人
之任務終了，由指定或選任之新受託人接任處理信
託事務之關係。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 信託關係消滅
發布日期: 2018-04-03
內文
先祝各位連假愉快，也提醒快考試的同學連假有時間要唸書囉！
今天專欄為考地政士的同學，整理信託法有關「信託關係消滅」之概念：
信託關係之消滅，係指以信託財產為中心之持續性信託法律關係，喪失其存續之根據，而向將
來消滅。其包含以下幾種情況：
• (一) 信託行為所定事由發生
信託關係，因信託行為所定事由發生，或因信託目的已完成或不能完成而消滅(信§62)。按信
託之成立既由委託人以信託行為訂定，則其所定消滅事由發生或所定目的確定完成或不能完成
時，該信託之存續即失其根據而不能不告終結。信託行為所定事由發生，包含：
1. 經一定存續期間：超過信託存續期間，信託關係即為消滅。如委託人甲與受託人乙約定，
20年後即移轉該信託不動產予丙，今20年期滿，即屬信託行為所定事由發生，其信託關
係消滅。
2. 某種解除條件發生：如甲乙約定受益人丙結婚後，即將該不動產處分予丙，完成權利歸
屬，信託關係消滅。
• (二) 信託目的已完成或不能完成
根據信託法第62條，信託關係，因信託行為所定事由發生，或因信託目的已完成或不能完成
而消滅。
1. 信託目的已完成：如信託目的為管理處分（出售）信託土地及建物所有權，今受託人依該
目的完成信託財產之出售，而該信託關係消滅。
2. 信託目的不能完成：如信託財產被徵收、信託房屋被燒毀，或受益人拋棄受益權等。
• (三) 自益信託由委託人或其繼承人終止信託
信託利益全部由委託人享有者，委託人或其繼承人得隨時終止信託(信§63)。
• (四) 他益信託由委託人及受益人共同終止信託

信託利益非由委託人全部享有者，除信託行為另有訂定外，委託人及受益人得隨時共同終止信
託(信§64)。
• (五) 信託行為明訂信託關係因受託人死亡或公司解散而消滅
信託關係不因委託人或受託人死亡、破產或喪失行
為能力而消滅。但信託行為另有訂定者，不在此限
(信§8I)。委託人或受託人為法人時，因解散或撤銷
設立登記而消滅者，適用前項之規定(信§8II)。因
此，信託行為如另有訂定受託人死亡、破產或喪失
行為能力，抑或法人解散或撤銷設立登記時消滅，
即所其約定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下